



אפולו פאוור בע"מ ("החברה")

13 יולי, 2022

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: דוח מיידי לפי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), בדבר הצעה פרטית שאינה הצעה פרטית מהותית ואינה הצעה פרטית חריגה של אופציות (לא רשומות למסחר) של החברה

1.1 רקע

כמפורט בדיווח המיידי של החברה מיום 21.3.2022¹: ביום 1.11.2021 אישר דירקטוריון החברה (לאחר שנתקבל אישור ועדת התגמול) הקצאת 1,205,500 אופציות מכח מתאר הנושא תאריך של ה- 1.11.2021² ("המתאר") ל- 54 ניצעים שהינם עובדים בחברה או בחברה הבת, כאשר כמות זו כללה הקצאה של 458,000 אופציות לארבעה ניצעים (ובניהם נושא משרה אחד (סמנכ"ל הכספים)) אשר מועד תחילת העסקתם החל לאחר מועד אישור הדירקטוריון ("העובדים החדשים" ו- "אופציות העובדים החדשים"). בתוך כך, התברר לחברה כי היות ומועד תחילת ההעסקה של העובדים החדשים החל לאחר אישור הדירקטוריון, הקצאת אופציות העובדים החדשים לא יכולה להיחשב להקצאה על פי מסלול רווח הון באמצעות נאמן מכח סעיף 102 לפקודה (כהגדרתה להלן) ("מסלול רווח הון"), כפי שהוחלט במקור. לאור זאת, פנתה החברה לרשות המיסים לשם קבלת החלטת מיסוי המאפשרת את החלטת מסלול רווח הון על אופציות העובדים החדשים, תוך עדכון מחיר המימוש של ההקצאות בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 21.3.2022 ("החלטת מרץ"), וזאת בכפוף לקבלת החלטת מיסוי לפיה עדכון מחיר המימוש לא יהווה אירוע מס. לאחרונה נדחתה פניית החברה הנ"ל.

עקב כך, ביום 13.7.2022 אישר דירקטוריון החברה (לאחר שנתקבל אישור ועדת התגמול) את ביטול הקצאת אופציות העובדים החדשים ואת הקצאתן מחדש, בהתאם לתנאים שנקבעו בהחלטת מרץ ומפורטים להלן:

1.2 הניצעים

ניצע	כמות האופציות המוצעות ("האופציות")
3 עובדים שאינם נושאי משרה	248,000
עובד שהינו נושא משרה (ואינו מנכ"ל/דירקטור)	210,000
סה"כ	458,000

1.3 תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהיו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא

1.3.1 ההקצאה הפרטית תיעשה מכח המתאר, בהתאם לסעיף 15ב(1)(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ובהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("הפקודה") במסלול רווח הון עם נאמן ויחולו עליה הוראות הפקודה לעניין זה. בהתאם למסלול זה, האופציות תופקדנה

¹ ראו דיווח משלים מיום 26.4.2022 (מס' אסמכתא 2022-01-042291) אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה.

² ראו דיווח משלים מיום 2.12.2021 (מס' אסמכתא 2021-01-175890), אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה.

³ יובהר כי הניצעים אינם "בעלי עניין" בחברה כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 מכח החזקותיהם בהון המניות של החברה ולא יהפכו להיות בעלי עניין לאחר ההקצאה וכי מתקיימים יחסי עובד-מעביד בינם לבין החברה/חברת הבת של החברה.

במועד ההקצאה בידי נאמן, אשר יחזיק בהן ובמניות המימוש עבור הניצעים לפחות עד תום תוקפה של 24 חודשים מיום שבו הוקצו האופציות והופקדו בידי הנאמן עבור הניצעים.

1.3.2 המניות שתנבענה ממימוש האופציות יירשמו על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות זכויות לכל דבר ועניין למניות הרגילות של החברה. הזכויות הצמודות למניות החברה קבועות בהוראות תקנון החברה כפי שפורסם בדוח מיידי של החברה מיום 2.11.2017 (מס' אסמכתא 096376-01-2017).

1.3.3 מחיר המימוש של האופציות (למעט ביחס ל- 240,000 אופציות המוקצות לשנים מתוך הניצעים (120,000 לכל אחד) ("האופציות הנפרדות")) הינו 29.63 ש"ח⁴.

1.4 תקופת המימוש:

ביחס לאופציות הנפרדות - כל יום עסקים החל מתאריך הבשלת האופציות למשך 10 שנים ממועד ההענקה (כהגדרתו להלן). ביחס ליתר האופציות, כל יום עסקים, החל מתאריך הבשלת כתבי האופציה למשך 48 חודשים ("תום תקופת המימוש"). האופציות יהיו ניתנות למימוש למניות החברה בכפוף לתנאי תכנית האופציות של החברה, למועדי ההבשלה ולתנאים נוספים. האופציות יפקעו אם לא ימומשו למניות קודם לכן במועד המוקדם מבין: (1) תום תקופת המימוש, או (2) מועד סיום יחסים כמפורט במתאר או (3) מועד הפקיעה של תכנית האופציות ("מועד הפקיעה").

1.5 תקופת ההבשלה:

1.5.1 האופציות יהיו כפופות לתקופת הבשלה של שלוש שנים החל ממועד תחילת העסקת כל אחד מהניצעים⁵ ("מועד ההענקה"). ההבשלה של האופציות תתבצע ב- 12 מנות, כאשר המנה הראשונה המהווה 1/12 מכתבי האופציה המוקצים תבשיל לאחר שלושה חודשים ממועד ההענקה, ולאחר מכן מדי שלושה חודשים תבשיל מנה נוספת מתוך 11 המנות הנותרות, שתהווה 1/12 מסך האופציות המוקצות. הבשלת האופציות בגין ארבעת הרבעונים הראשונים תהא כפופה לתקופת כהונה של שנה של הניצע.

1.5.2 ביחס לאופציות הנפרדות: כל האופציות הנפרדות יהיו כפופות לתקופת ההבשלה המפורטת בסעיף 1.4.1 לעיל, כאשר ביחס למחצית מהאופציות הנפרדות, מעבר לתקופת ההבשלה המפורטת בסעיף 1.4.1 לעיל, הבשלתן תבוצע בשתי מנות ותהא כפופה גם לכך שבמהלך תקופת המימוש, שווי החברה, בהתבסס על שער הנעילה הממוצע של מניית החברה בבורסה במהלך תקופה של לפחות שלושים (30) ימי מסחר רצופים בבורסה שקדמו למועד הבדיקה, הינו שווה לשווי הנקוב בטבלה שלהלן או גבוה ממנו⁶:

כמות אופציות שתובשל מתוך מחצית כתבי האופציה	שווי חברה למימוש
50%	3 מיליארד ש"ח
50%	5 מיליארד ש"ח

1.5.3 סך כל המניות שתנבענה ממימוש האופציות, בהנחה של מימוש מלא של כל האופציות, נכון למועד דוח זה, הינו כ- 1.09% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכ- 0.97% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה, בדילול מלא.

⁴ הגבוה מבין: (א) 25.77 ש"ח (מחיר הסגירה של מניית החברה ביום שלפני החלטת מרץ) ו- (ב) 25.34 ש"ח (המחיר הממוצע של מניית החברה ב- 30 ימי המסחר הקודמים ליום שלפני מועד החלטת מרץ); בתוספת 15%. מחיר המימוש של האופציות הנפרדות הינו המחיר הנ"ל, ללא תוספת של 15% (קרי - 25.77 ש"ח).

⁵ 1.2.22; 1.1.22; 1.3.22 ו- 1.2.22.
⁶ מודגש, כי אין חובה כי תנאי השווי למימוש יתקיים במועד המימוש בפועל, אלא עליו להתקיים במהלך התקופה שלאחר מועד ההבשלה של האופציה ועד למועד הפקיעה (וקודם למועד המימוש), אף אם אינו מתקיים במועד מימוש בפועל. יובהר כי היה ותנאי שווי החברה למימוש (המנה הראשונה - 3 מיליארד ש"ח או המנה שניה - 5 מיליארד ש"ח) יחול לפני תום מלוא תקופת ההבשלה המפורטת בסעיף 1.4.1 לעיל, יובשל חלק יחסי מכמות האופציות במנה הראשונה או השניה כאמור, בהתאם לסעיף 1.4.1 לעיל.

להלן טבלה הכוללת הפניות לסעיפים הרלבנטיים במתאר הכוללים פרטים נוספים בדבר האופציות:

הנושא	הסעיף במתאר אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה
מימוש האופציות על בסיס מרכיב הטבה (cashless exercise)	1.4.2
אופן מימוש האופציה	2.5
הפיכת החברה לחברה פרטית	2.9
התאמות עקב חלוקת מניות הטבה	2.10.1
התאמות עקב הנפקת מניות בדרך של זכויות	2.10.2
התאמות עקב איחוד או פיצול	2.10.3
התאמות לדיבידנד	2.10.4
סיום יחסים	2.11

מובהר, כי לא תבוצע המרה של אופציות למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, לחלוקת דיבידנד, להצעה בדרך של זכויות, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא: "אירוע חברה"). כמו כן, מובהר, כי מקום שיום האקס של אירוע חברה חל לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא תבוצע המרה ב"יום האקס" כאמור.

1.6 פירוט התמורה

האופציות מוצעות לניצעים ללא תמורה כחלק מתנאי העסקתם והתגמול הניתן להם מהחברה.

1.7 מחיר האופציות

האופציות המוצעות אינן רשומות למסחר ומשכך אין מחיר מצוטט של האופציות המוצעות.

1.8 אישורים נדרשים

הענקת האופציות נשוא דו"ח זה כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות אשר תנבענה ממימוש האופציות.

בסמוך לאחר פרסום דוח זה בכוונת החברה לפנות לבורסה בבקשה לרשום את מניות המימוש למסחר.

1.9 הסכמים בין הניצעים לבין עצמם ולבין בעלי מניות בחברה

למיטב ידיעת החברה, לאחר בדיקה שהתבצעה מול הניצעים, נכון למועד הדוח אין בין הניצעים לבין מחזיקי מניות בחברה, או בין הניצעים כולם או חלקם, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, כל הסכם בין בכתב ובין בעל פה בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.

1.10 מגבלות שיחולו על ביצוע פעולות במניות המימוש

על מכירת מניות המימוש תחולנה המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך ובתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000 ולהוראות החסימה בהתאם לדין.

בנוסף, חלות הגבלות על ביצוע פעולות באופציות ובמניות המימוש בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, ככל שאלו חלות על הניצע.

בכבוד רב,

אפולו פאוור בע"מ

באמצעות: עודד רוזנברג, מנכ"ל ודירקטור